



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/416/2019  
מס' בקשה: 6/439/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי

המבקשים:

1. איזנפלד אלחנן משה
  2. איזנפלד סימה
  3. קמה אלה (אידל)
  4. כוכב אריה
  5. כוכב אסתר
  6. מגנהיים מרטה
  7. פיינברג עופרה
  8. מגן אריה
  9. פיגנבאום שרה
  10. פייגנבאום מרקוס
  11. ווייס צבי
  12. ווייס יוסף
  13. רמות יהודית
  14. ועקנין קארין
  15. איזנבך ישראל שמעון
  16. איזנבך הדסה
  17. גולדמן יהונתן
  18. חנה פריד
  19. סויד יהודה
  20. סויד מיכל
  21. לחיאני שלמה
  22. לחיאני יעל
  23. כהן אבישי ראובן
  24. כהן רבקה
  25. מילר שרה
  26. סגיס הניה
  27. סגיס מירב
  28. האופוטרופוס וולנוביץ אשר
- כולם באמצעות ב"כ: עו"ד עופר סאני ו/או אופיר אדיב  
מצדה 7, בני ברק  
טל': 054-2265555 פקס: 077-2759001



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/416/2019  
מס' בקשה: 6/439/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**נגד**

**המשיבים:**

1. **עיריית בני ברק - נמחקה**
  2. **שובע אהרן**
  3. **שובע לאה**
- באמצעות ב"כ: עו"ד ישי דב גלילי  
החשמונאים 105, תל אביב  
טל': 03-6242677 פקס: 03-6241687

## **החלטה**

1. בקשה למתן צו מניעה זמני, המורה למשיבים 2-3 שלא לבצע עבודות בניה ברכוש המשותף בבניין בבית משותף, שמטרתן הרחבת דירת המשיבים.

### **עיקרי העובדות וההליכים**

2. הצדדים להליך דנן הם הבעלים של דירות בבניין בן 4 קומות ברחוב דניאל 2 בבני ברק, הכולל 24 דירות, מתוכן 17 משמשות דירות מגורים ו-7 משמשות לעסק (להלן - "הבניין"). הבניין הוא אחד מ-5 בניינים, הכוללים 80 דירות והמהווים יחדיו בית משותף, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 2 בגוש 6124 (להלן - "הבית המשותף").
3. המבקשים, התובעים בהליך העיקרי, הם בעלים של דירות מגורים בבניין (להלן - "המבקשים"). המבקש 1, איזנפלד אלחנן, משמש נציגות הבניין (להלן - "המבקש 1"). המשיבים 2-3, הנתבעים 2-3 בהליך העיקרי, הם הבעלים של דירה בקומת הקרקע בבניין, הרשומה תת חלקה 9 (להלן - "המשיבים").
4. ביום 17.7.2019 הגישו המבקשים תביעה נגד עיריית בני ברק ונגד המשיבים, למתן צו מניעה קבוע, המורה לעיריית בני ברק שלא ליתן היתר בניה להרחבת דירת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/416/2019  
מס' בקשה: 6/439/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשיבים, וכן האוסר על המשיבים לבצע כל עבודות בניה והרחבה ברכוש המשותף, מחוץ לשטח דירתם, לרבות לצורך פיצול הדירה.

5. ביום 23.7.2019 הגישו המבקשים הבקשה דנן למתן צו מניעה זמני נגד עיריית בני ברק והמשיבים. הבקשה נתמכה בתצהיר המבקש 1 וצורף לה כתב התחייבות עצמית בחתימתו.

6. בהחלטתי מיום 23.7.2019 הורתי על מחיקת עיריית בני ברק מהבקשה ומכתב התביעה, וכן על מחיקת הסעדים המבוקשים בעניינה בתובענות אלה, בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בעילת התביעה נגד עיריית בני ברק. עוד הורתי בהחלטתי ממועד זה, על מועד להגשת תגובת המשיבים לבקשה וכן מועד לדיון בבקשה.

7. ביום 29.7.2019 הגישו המשיבים תגובתם לבקשה, אשר נתמכה בתצהיר המשיבה 2.

8. ביום 31.7.2019 התקיים לפניי דיון בבקשה במעמד הצדדים. בהחלטתי ממועד זה ולאחר ששמעתי טענות הצדדים, הורתי למבקשים 2-28 להמציא ייפוי כוח בכתב המסמך באי כוחם להגיש הבקשה דנן והתביעה העיקרית. עוד הורתי, כי ככל שלא יוגש ייפוי כוח על ידי מי מהמבקשים, יימחק המבקש מהבקשה דנן, וכי עם קבלת ייפוי הכוח תינתן החלטה בבקשה. עד למועד זה, ניתן צו מניעה ארעי, האוסר על המשיבים לבצע כל עבודות בניה והרחבה ברכוש המשותף בבניין בבית המשותף.

9. ביום 7.8.2019 הגישו באי כוח המבקשים ייפוי כוח מטעם המבקשים, למעט המבקשים 4, 5, 6, 12, 13, 16, 21 ו-22.

10. ביום 5.8.2019 הגישו המשיבים בקשה להוספת ראייה, וביום 1.9.2019 הגישו המבקשים תגובתם לבקשה זו. אביא להלן עיקרי טענות הצדדים בבקשה למתן צו מניעה זמני ובבקשה להוספת ראייה.

**טענות הצדדים בבקשה**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/416/2019  
מס' בקשה: 6/439/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. לטענת המבקשים, יש להיעתר לבקשה משעלה בידם להוכיח קיומה של עילת תביעה נגד המשיבים, הנתמכת בראיות לכאורה. כנטען, אין בידי המשיבים הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף בשיעור הנדרש על פי הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), לבניה שמטרתה הרחבת דירת המשיבים. די בכך כדי להיעתר לבקשה ולתביעה העיקרית. יתרה מזאת, בניה בהתאם לבקשה להיתר בניה שהגישו המשיבים עולה כדי פגיעה מהותית בזכויות המבקשים, מכל אחת מהסיבות הבאות: יימנע מקום משחק ומפגש לילדים המתגוררים בבניין; יצומצם המרחק שבין הבניין לבניין הסמוך ברחוב דניאל 4 בניגוד לתקנות התכנון והבניה; תימנע מבעלי דירות בבניין האפשרות לבנות סוכה, כפי שנהגו לעשות מזה שנים רבות; תיגרם פגיעה לתשתיות הבניין, לרבות בתוואי צינור ביוב קיים ובכניסה לחדרי שירותים המשמשים החנויות בבניין; תיפגע עמידות הבניין מפני רעידות אדמה.

אשר למאזן הנוחות, טענו המבקשים כי זה נוטה לטובתם, משהנזק שייגרם להם עולה לאין ערוך על הנזק שייגרם למשיבים אם יינתן הסעד הזמני, שעיקרו עיכוב בהרחבת הדירה לתקופה קצרה עד לקבלת הכרעה בתביעה העיקרית.

12. לטענת המשיבים, דין הבקשה להידחות. בפתח הדברים טענו להעדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בבקשה ובתביעה, משעניינן של תובענות אלה "בקניין ולא בסכסוך שכנים". בנוסף, טענו המשיבים כי המבקש 1 הוא בעל העניין היחיד בבקשה, משצירף 27 המבקשים הנוספים באופן פיקטיבי. הבקשה והתביעה העיקרית הוגשו בשל סכסוך שפרץ בין המבקש 1 למשיבים, על רקע דרישת המבקש 1 לקבל מהמשיבים "דמי רצינות" בסך של 50,000 ש"ח, להבטיח התחייבותם כי לא יפצלו דירתם. עוד לטענת המשיבים, יש לדחות הבקשה בשל שיהוי בהגשתה. ביום 23.1.2019 התקבלה החלטה הוועדה המקומית לתכנון ובניה בבני ברק, הדוחה פה אחד את התנגדות המבקש 1 (נספח א' לתגובה). לנוכח טענת המבקש 1, כי קיבל ההודעה על היתר הבניה ביום 6.3.2019, הרי שהגשת הבקשה דנן בחלוף 4 חודשים עולה כדי שיהוי.

לגופם של דברים, טענו המשיבים כי סיכויי התביעה להתקבל אפסיים. כל בעלי הדירות בבניין מסכימים לבניה שעניינה הרחבת דירת המשיבים, למעט המבקש 1.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**פתח תקוה**

מס' תיק: 6/416/2019  
מס' בקשה: 6/439/2019

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשיבים צירפו לתגובה תכנית הבניה בבקשה להיתר בניה, שעליה חתומים מי שבבעלותם 6 דירות בבניין מתוך 24 (נספח ב' לתגובה). עוד כנטען, 12 בעלים של דירות בבניין מסכימים להרחבת הדירה, לרבות הסכמה קונסטרוקטיבית מכוח הרחבה דומה שביצעו בעלים אלה בדירותיהם, ו-7 בעלים נוספים של דירות בבניין "הביעו את הסכמתם". כנטען, הסכמת כל בעלי הדירות בבניין אף נלמדת מהעדר הגשת התנגדות לבקשה להיתר בניה שהגישו המשיבים, למעט התנגדות המבקש 1. המשיבים הוסיפו והבהירו, כי אין להם כל כוונה לפצל הדירה משזו מיועדת לשמשם ואת בני ביתם בלבד.

בהתייחס לטענות בדבר פגיעה מהותית בזכויות המבקשים, טענו המשיבים כי בהעדר התנגדות להרחבת הדירות בקומה השניה והשלישית שמעל דירת המשיבים, ממילא לא תתאפשר בניית סוכה בשטח הקרקע שיוותר, אשר עליו מתוכננת הרחבת דירת המשיבים. אשר להעדר מקום משחק ומפגש לילדים המתגוררים בבניין, נטען כי קיימים שטחים סמוכים למטרות אלה המשמשים בפועל בעלי הדירות בבניין וילדיהם.

אשר למאזן הנוחות, טענו המשיבים כי זה נוטה באופן מובהק לטובתם. ביום 17.7.2019 ניתן למשיבים היתר בניה כדין. הנזק שייגרם למשיבים יהא נזק בלתי הפיך, משבניה על פי תכנית בניין עיר החדשה שתיעשה בבניין הסמוך ובקומות מעל דירתם תהפוך דירתם שבקומת הקרקע "לחנוקה וחשוכה ותגרום להם לשרשרת של נזקים נוספים והפסד ממון רב".

13. בדיון בבקשה, שהתקיים לפניי כאמור ביום 31.7.2019, חזרו הצדדים על טענותיהם. המשיבים הוסיפו וטענו, כי בידיהם תכנית בנין עיר שנושאה "הרחבות ל-140 מ"ר והקלות בקו בנין בבנינים קיימים 2-10 ברח' דניאל" (להלן - "התב"ע"), שעליה חתומים מי שבבעלותם 63 דירות מתוך 80 בבית המשותף. בהתאם לתב"ע, ניתנה הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף להרחבת כל אחת מהדירות בבית המשותף לשטח כולל שלא יעלה על 140 מ"ר. מכוחה של תב"ע זו ניתן למשיבים היתר הבניה להרחבת דירתם בשטח של כ-30 מ"ר. כנטען, יש לראות בהסכמה לתב"ע הסכמה לבקשה להיתר הבניה להרחבת דירת המשיבים.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/416/2019  
מס' בקשה: 6/439/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מנגד, טענו המבקשים כי ההסכמה שניתנה על ידי בעלי דירות בבית המשותף היא לתכנית הכללית למתחם הבית המשותף, הכולל כאמור 5 בניינים. אין לראות בכך הסכמה לבקשה למתן היתר בניה לדירה ספציפית בבניין, כבעניינם של המשיבים. זאת, בין היתר, בהיות בניין זה שונה מיתר הבניינים בבית המשותף, שבהם קומת הקרקע אינה כוללת דירות (קומת עמודים) ומאפשרת שטח מרחב ומשחק, אף אם יורחבו הדירות בבניינים אלה.

14. בבקשה שהגישו המשיבים לאחר דיון שהתקיים בבקשה, עתרו להוספת ראייה - התב"ע - הכוללת תשריט המשקף לטענת המשיבים הסכמה להרחבת הדירה בהתאם להיתר הבניה. בתגובה, חזרו המבקשים על טענתם לפיה אין בהסכמה שניתנה לתב"ע כדי להוות הסכמה גורפת להרחבת דירות ספציפיות בבניין. כך אף לשיטת סגנית מהנדסת עיריית בני ברק, בשיחה שקיימה עם המבקש 1, לפיו החתימה על התב"ע היא הסכמה לתכנית אב בלבד לבית המשותף ואינה מהווה הסכמה לתכנית להרחבה ספציפית של דירה בבית המשותף. בהתאם, התבקשו המשיבים לקבל הסכמת הבעלים של דירות בבניין, במסגרת הגשת בקשתם להיתר בניה.

למעלה מן הצורך, הוסיפו המבקשים וטענו כי מסמך התב"ע שצורף לבקשת המשיבים אינו קיים בתיק המקרקעין במחלקת הנדסה בעיריית בני ברק. יתרה מזאת, בדיקת החתימות על גבי מסמך זה העלתה כי אין התאמה לרישום בעלי הזכויות בדירות בבית המשותף כמצוין בנסח פנקס הבתים המשותפים במועד זה. התב"ע כוללת חתימות, לכאורה, של מי שבבעלותם 54 דירות בבית המשותף. בדיקה מעמיקה של חתימות אלה העלתה חשד ל"חתימות חסרות וחתימות שאינן כשרות", המעמידות הסכמה על התב"ע, לכאורה, של מי שבבעלותם 38 דירות בבית המשותף. הסכמה זו אינה עומדת בשיעור הנדרש על פי הוראות חוק המקרקעין.

### דיון והכרעה

15. בפתח הדברים הנני להורות על מחיקת המבקשים 4, 5, 6, 12, 13, 16, 21 ו-22 מהבקשה דנן, משלא צורף ייפוי כוח מטעמם, ובהתאם להחלטתי מיום 31.7.2019.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/416/2019  
מס' בקשה: 6/439/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סמכות המפקח על רישום מקרקעין

16. אקדים אחרית לראשית ואבהיר, כי דין טענת המשיבים בדבר העדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בבקשה דנן ובתביעה העיקרית, להידחות. אבאר:

17. עניינן של התובענות שלפניי במתן צו מניעה האוסר על המשיבים לבנות ברכוש המשותף בבניין בבית המשותף, לצורך הרחבת דירתם. שינויים ברכוש המשותף, לרבות הרחבת דירה בבית משותף, מוסדרים בסימן ג'1 לפרק ו' שעניינו 'בתים משותפים' בחוק המקרקעין (סעיפים 71א-71ד לחוק). בהתאם להוראת סעיף 71ב(א) לחוק, "רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאת חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה...". בהעדר החלטה כאמור, רואים הרחבת דירה שבנייתה ברכוש המשותף הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי הרכוש המשותף.

18. בהתאם להוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח". הוראת סעיף זה קובעת סמכות מקבילה למפקח על רישום מקרקעין ולבית משפט מוסמך לדון בתובענה שעניינה סכסוך בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל הדירה לדירה אחרת ולרכוש המשותף.

19. כך בענייננו, משנטען בבקשה דנן ובכתב התביעה כי אין בידי המשיבים שיעור ההסכמה הנדרש לבניה ברכוש המשותף שמטרתה הרחבת דירת המשיבים.

20. יתרה מזאת, בבקשה ובתביעה העיקרית עתרו המבקשים לסעד המבוקש, אף בשל פגיעה מהותית בזכויותיהם. בהתאם להוראת סעיף 71ג(א) לחוק המקרקעין, רשאי בעל דירה המתנגד להחלטה להרחבת דירה, כאמור בסעיף 71ב(א) לחוק, והטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין. תביעה כאמור נתונה לסמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/416/2019  
מס' בקשה: 6/439/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. בהתאם להוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, "למפקח הדין בסכסוך יהיו הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדין בתביעה אזרחית." בכלל זאת, ובהתאם להוראת תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011, הסמכות לדון ולהכריע בבקשה למתן סעד זמני, בהתאם להוראת תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

22. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות הטענה בדבר העדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בבקשה דנן ובתביעה העיקרית.

**הבקשה לצו מניעה זמני**

23. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ועיינתי במלוא המסמכים שהוגשו על ידי הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

24. צו מניעה זמני נועד לשמור על מצב קיים, ובתוך כך להבטיח מימוש פסק דין שיינתן לטובת התובע, ככל שיינתן בגמר בירור ההליך העיקרי. עמד על כך כבוד השופט ש' אשר בע"א 385/73 פרידמן נ' זהבי, פ"ד כח(1) 765, 768 (13.3.1974), בקבעו לאמור:

"סעד זמני על שום מה? ידוע לכל שבין הגשת תביעה לביצוע בעין ועד לבירורה ומתן פסק דין בה עובר זמן מה, ולפעמים גם זמן רב. אם יוכל הנתבע לנצל את תקופת הביניים שעד פסק הדין לשם מכירת נכס המריבה לאחרים, יושמט הקרקע מתחת לתביעה. והתובע, אפילו יצליח לשכנע את בית המשפט בצדקת תביעתו, לא יזכה לפסק דין לטובתו. כדי למנוע אפשרות כזו יש צורך לשמור על המצב כפי שהיה קיים ביום הגשת התובענה ... ועוד עלי להוסיף שלא רק התובע מעוניין בשמירת המצב הקיים אלא גם לבית המשפט עניין שלא יובא שינוי בנכס המריבה ביזמתו של צד מהצדדים כל עוד מתנהל דיון, מפני שאין להעמיד את בית המשפט בפני עובדות מוגמרות טרם הספיק לסיים את תפקידו. הצורך בשמירה של הסטטוס קוו בעניינים שהם סוביודיצה הינו חיוני לכל מערכת שיפוט מתוקנת, ורק לעתים רחוקות יסרב בית המשפט להעניק לתובע סעד זמני שמטרתו שמירה על המצב הקיים."



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

**מס' תיק:** 6/416/2019  
**מס' בקשה:** 6/439/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. בהתאם להוראת תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי ולהלכה הפסוקה, על המבקש צו מניעה זמני להוכיח התקיימות התנאים הבאים: האחד, קיומה של עילת תביעה על בסיס ראיות מהימנות לכאורה. לעניין זה, על המבקש להוכיח כי קיימת שאלה הראויה לדיון וכי סיכויי התביעה טובים. השני, מאזן הנוחות בין הצדדים, במסגרתו על המבקש להוכיח כי הנזק שייגרם לו, ככל שלא יינתן הסעד הזמני, לרבות ההכבדה על ביצוע פסק הדין, עולים על הנזק וההכבדה שייגרמו לצד השני ככל שיינתן הסעד. בין שני תנאים אלה מתקיים יחס של מעין "מקבילית כוחות", כך שככל שיגבר משקלו של האחד, יפחת זה של האחר. אמור, ככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש הסעד לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עמו בדרישת מאזן הנוחות ולהיפך. לצדם של תנאי סף אלה, יתחשב בית המשפט גם בשיקולי צדק ויושר, שעיקרם תום לבו של המבקש (רע"א 5284/17 עלי נ' עזבון המנוח יוסף עלי, פסקה 21, פורסם ב"נבו" (15.10.2017); ראו גם: רע"א 2996/14 פינסון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, פסקה 3, פורסם ב"נבו" (22.5.2014); רע"א 1379/16 נופי נ' נופי, פסקאות 4-5, פורסם ב"נבו" (3.4.2016); דודי שוורץ סדר דין אזרחי - חידושים, תהליכים ומגמות (תשס"ז), (390-404).

26. בהתייחס לעילת התביעה ולסיכויי הצלחתה, סבורני כי עלה בידי המבקשים להוכיח קיומה של עילת תביעה על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, ובתוך כך, קיומן של שאלות עובדתיות ומשפטיות הראויות להתברר במסגרת ההליך העיקרי. כאמור, בהתאם להוראת סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, על המשיבים לקבל הסכמת מי שבבעלותם שלושה רבעים (75%) מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, לצורך בניה ברכוש המשותף שמטרתה הרחבת דירה. בין הצדדים להליך דנן ניטשה מחלוקת בשאלה האם בידי המשיבים שיעור ההסכמה, כנדרש על פי דין להרחבת דירתם. בתגובה לבקשה טענו המשיבים, כי בידם הסכמה בכתב של מי שבבעלותם 6 דירות בבניין מתוך 24, כמצוין בתכנית בניה שצירפו לבקשה להיתר בניה (נספח ב' לתגובה). עוד טענו, כי בעלים אחרים בבניין מסכימים להרחבת הדירה, לרבות הסכמה קונסטרוקטיבית מכוח הרחבה דומה שביצעו בדירותיהם, וכי אחרים "הביעו את הסכמתם" להרחבה. לנוכח תגובת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/416/2019  
מס' בקשה: 6/439/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המבקשים, ברי כי טענות אלה מעוררות שאלות הראויות לבירור עובדתי, באמצעות הבאת ראיות במסגרת ההליך העיקרי.

אוסף, כי אף טענת המשיבים לפיה די בהסכמה שניתנה על ידי מי שבבעלותם 63 דירות מתוך 80 דירות בבית המשותף (79%), במסגרת חתימתם על התב"ע (תכנית בנין עיר כוללת לבית המשותף), טענה בירור עובדתי ומשפטי במסגרת ההליך העיקרי. זאת, הן לנוכח טענות המבקשים בדבר זהות החתומים על התב"ע ביחס למי שבבעלותם דירות בבית המשותף במועד הקובע, הן לנוכח שאלת טיב ההסכמה הדרושה לבניה לצורך הרחבת דירה ספציפית בבית המשותף, ובשים לב כי במסגרת הבקשה להיתר בניה פעלו המשיבים לקבלת הסכמת בעלי הדירות בבנין, באמצעות החתמתם על תכנית הבניה שצורפה לבקשה.

עוד ניטשה בין הצדדים מחלוקת בשאלה האם הרחבת דירת המשיבים - ככל שיוכח כי ניתנה הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף בשיעור כנדרש על פי דין - עולה כדי פגיעה מהותית בזכויות המבקשים. בהתאם להוראת סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין, "ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית, ... רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון...". לנוכח טענות הצדדים בסוגיה זו, סבורני כי אף טענות אלה מעוררות שאלות הראויות לבירור עובדתי ומשפטי במסגרת ההליך העיקרי.

המורם מן האמור, עלה בידי המבקשים להוכיח קיומה של עילת תביעה על בסיס ראיות מהימנות לכאורה.

27. אשר למאזן הנוחות, סבורני כי אף הוא נוטה לטובת המבקשים. למשיבים ניתן היתר בניה להרחבת דירתם על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בבני ברק, ביום 17.7.2019, המועד שבו הוגשה התביעה דנן. המשיבים טרם החלו בביצוע עבודות הבניה. לדידם, הרחבת הדירה נועדה לשמש המשיבים וילדיהם, וודאי במרוצת השנים עם התרחבות המשפחה, המונה כעת 5 נפשות.

בנסיבות אלה, סבורני כי הנזק שייגרם למבקשים באי מתן צו המניעה הזמני עולה על הנזק שייגרם למשיבים עם מתן הצו. ביצוע עבודות בניה ברכוש המשותף בבית המשותף - בנסיבות שבהן טרם הובהרה קיומה של הסכמה מפורשת של בעלי



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/416/2019  
מס' בקשה: 6/439/2019

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדירות בבית המשותף לבניה כאמור וטרם התבררה הטענה לפגיעה מהותית בזכויות המבקשים - יצור מצב בלתי הדיר, שבצדו קושי ממשי בהשבת המצב לקדמותו ככל שהתביעה העיקרית תתקבל. מאידך, הנזק הצפוי למשיבים בשל מתן צו המניעה הזמני הוא נזק כספי בשל עיכוב בביצוע הבניה, הניתן לריפוי בפיצוי כספי הולם. דומה, כי אף העלויות הכרוכות בהשבת המצב לקדמותו לאחר שייחלו עבודות הבניה ברכוש המשותף, עולות לאין שיעור על הנזק הכספי העלול להיגרם למשיבים עם מתן צו המניעה זמני.

28. לא מצאתי כי ישנם שיקולים שביושר המצדיקים דחיית הבקשה. בהקשר זה, אין בידי לקבל טענת המשיבים בדבר שיהוי וחוסר תום לב המבקשים בהגשת הבקשה דנן. קודם להגשת הבקשה דנן פעל המבקש 1 מול רשויות התכנון, עם הגשת התנגדותו לבקשה להיתר בניה שהגישו המשיבים. משהתנגדות המבקש 1 נדחתה ומשניתן למשיבים ביום 17.7.2019 היתר בניה, הוגשה במועד זה התביעה העיקרית ולאחריה, בחלוף ימים בודדים, הבקשה דנן למתן צו מניעה זמני.

סבורני כי אין במיצוי ההליכים מול מוסדות התכנון כדי להוות שיהוי לעניין נקיטת הליך משפטי לפני המפקח על רישום מקרקעין בקשר עם שינויים ברכוש המשותף בבית משותף (סימן ג' 1 בפרק ו' לחוק המקרקעין). החלטת מוסדות התכנון בבקשה למתן היתר בניה ברכוש משותף בבית משותף, הניתנת אמנם במישור התכנוני בלבד, עשויה לייתר הגשת תביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין, לרבות ככל שמוסדות התכנון יחליטו שלא ליתן היתר בניה.

## סוף דבר

29. דין הבקשה להתקבל.

ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע בניה ברכוש המשותף, לצורך הרחבת דירתם.

30. בהתאם להוראת תקנה 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, הנני להורות לעניין ערבויות כדלקמן:



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
פתח תקוה

מס' תיק: 6/416/2019  
מס' בקשה: 6/439/2019

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. המבקשים יפקידו ערבות בסך של 15,000 ש"ח, בתוך 21 יום ממועד קבלת החלטה זה, להבטיח פיצוי המשיבים בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.

ב. הפקדת הערבות תיעשה באמצעות שובר הפקדה במזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין.

31. הוצאות הבקשה בסך של 2,500 ש"ח, ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

32. אשר לתביעה העיקרית, הנני להורות כדלקמן:

א. המבקשים יגישו תצהירי עדות ראשית בתוך 60 יום מהיום. המשיבים יגישו תצהירי עדות ראשית בתוך 60 ימים נוספים.

ב. נקבע לישיבה לשמיעת הראיות שתתקיים ביום 2.2.2020 בשעה 10:00.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.  
ניתנה היום, ח' אלול תשע"ט, 8 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
המפקחת על רישום מקרקעין  
פתח תקווה